

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보 상에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 수정안

제안연월일 : 2025. 7. .

제 안 자 : 농림축산식품해양수산위원장

수정이유 및 수정주요내용

개정안은 1989년 가두리양식어업 면허기간 연장불허처분을 받은 어업인을 이 법에 따른 보상대상자로 추가하려는 것이나, 개정안에서 인용하고 있는 공문은 환경청장이 면허연장을 제한하는 지시문으로 보기 어려우므로, 환경청에서 시행한 협조공문인 ‘상수원 수질보전을 위한 협조요청(환경청 수제31810-6339호, ’89.6.29.)’으로 인용공문을 변경하고(안 제3조), 개정안 시행을 위한 준비기간을 고려하여 공포 후 3개월의 유예기간을 두려는 것임(안 부칙).

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 수정안

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한
특별법 일부개정법률안 일부를 다음과 같이 수정한다.

안 제3조 본문 중 “수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)과” 및 “(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다) 및 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수 제31810-5755호를 말한다)”를 각각 “수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청장 공문 수제31810-6339호, 환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다) 및” 및 “(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다)”로 한다.

안 부칙 중 “공포한”을 “공포 후 3개월이 경과한”으로 한다.

수정안조문대비표

현행	개정안	수정안
제3조(보상대상자의 범위) 이 법에 따른 보상대상자는 가두리 양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉진법」 제7조제1항제1호의 양식어업에 관한 면허를 받은 자로서 정부가 1989년부터 시행한 맑은 물 공급 정책의 일환으로 각 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다) 및 상수원 보호를 위한 가두리양식장의 관리철저에 관한 지시(국무총리지시 제1997-10호를	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>수질보전 특 별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)</u> 과--- ----- ----- ----- ----- <u>(국무총리 지시 제1997-1</u>	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청장 공문 수제31810-6339호, 환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)</u> 및-- ----- ----- ----- ----- <u>(국무총리 지시 제1997-1</u>

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른
손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안
(송기현의원 대표발의)

의안 번호	7665
----------	------

발의연월일 : 2025. 1. 21.

발 의 자 : 송기현 · 주철현 · 강훈식
김태년 · 박 정 · 백혜련
허 영 · 유동수 · 문진석
강득구 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 1989년 정부의 ‘맑은 물 공급정책’ 시행에 따라 내수면 가두리양식업 면허기간 연장불허로 인하여 강제 폐업을 당한 어업인의 손실을 보상하기 위하여 제정되었으며, 현행법에 따른 보상대상자를 환경처 고시 및 국무총리 지시에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자로 규정하고 있음.

그런데 환경처 고시 및 국무총리 지시 외에도 1989년 시행된 환경청장 지시공문에 따라 가두리양식어업 면허기간 연장불허 처분을 받은 어업인이 있음에도 현행법은 해당 어업인을 보상대상자로 명시하지 아니함에 따라 손실에 대한 피해 보상을 받지 못하거나 손실보상 관련 심의 절차가 보류된 사례가 있음.

이에 환경청장 지시공문에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 어업인을 보상대상자의 범위에 추가함으로써, 해당 어업인

에 대하여 정당한 손실보상이 이루어질 수 있도록 하려는 것임(안 제3조 본문).

※ 원안에 대한 수정사항

가. 환경청장이 면허연장을 제한하는 지시문으로 인용공문을 변경함(안 제3조).

나. 법 시행을 위한 준비기간을 고려하여 3개월의 유예기간을 둠(안 부칙).

법률 제 호

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보 상에 관한 특별법 일부개정법률안

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한
특별법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 본문 중 “수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제
90-16호를 말한다)”를 “수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청
장 공문 수제31810-6339호, 환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를
말한다)”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(보상대상자의 범위) 이 법 에 따른 보상대상자는 가두리 양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉 진법」 제7조제1항제1호의 양 식어업에 관한 면허를 받은 자 로서 정부가 1989년부터 시행 한 맑은 물 공급 정책의 일환 으로 각 중앙행정기관, 지방자 치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 <u>수질보전 특별대책(환 경처 고시 제90-15호 및 제90- 16호를 말한다)</u> 및 상수원보호 를 위한 가두리양식장의 관리 철저에 관한 지시(국무총리 지 시 제1997-10호를 말한다)에 따라 해당 면허기간의 연장허 가를 받지 못하게 된 자(수면 관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함한다)로 한다. 다만, 보상대상자가 사망하거나 행방불명된 것으로 확인되는	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>-수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청장 공문 수제3 1810-6339호, 환경처 고시 제9 0-15호 및 제90-16호를 말한 다)</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

경우에는 해당 보상대상자의 「민법」에 따른 재산상속인으 로 한다.	----- ----- ----- -----.
--	-----------------------------------